POLSKIE TOWARZYSTWO GENETYKI CZŁOWIEKA
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (42) 271 12 71 fax. (42) 271 12 70
genetykaiczmp@tlen.pl; sek57@iczmp.edu.pl
http://www.ptgc-med.pl

Warszawa, 11 lutego 2016

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie testów genetycznych wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi standardami oraz z naruszeniem zasad etycznych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) z niepokojem odnotowuje fakt oferowania różnego typu **testów genetycznych** przez osoby i firmy prywatne, a także przez placówki diagnostyczne państwowej służby zdrowia oraz jednostki akademickie lub różnego typu instytucje o profilu badawczym, bez odpowiednich ku temu uprawnień instytucjonalnych lub kadrowych, z naruszeniem podstawowych niejednokrotnie standardów obowiązujących laboratoria diagnostyczne na mocy prawa, a także ze złamaniem zasad etycznych i zasad zwykłej przyzwoitości w relacjach społecznych.

PTGC z ubolewaniem podkreśla, że łamanie reguł jakie powinny obowiązywać przy wykonywaniu testów genetycznych, wynika z braku w Polsce kompleksowych rozwiązań prawnych dotyczących tego problemu. Brak jest w tym zakresie woli politycznej ośrodków władzy oraz inicjatyw legislacyjnych ze strony tej części administracji państwowej, do której taka inicjatywa powinna należeć. Środowisko polskich genetyków od lat bezskutecznie zabiega o ratyfikację Europejskiej Konwencji Biomedycznej. Opracowało i złożyło również projekty ustaw mających na celu uregulowanie zasad wykonywania testów genetycznych oraz bankowania materiału biologicznego. Jest wspierane przez zainteresowanych tymi zagadnieniami prawników, etyków, a także przez inne środowiska naukowe. Mimo nacisków również ze strony Rzecznika Paw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz części urzędów administracji centralnej, prace legislacyjne nie są nadal podejmowane, wbrew interesowi społecznemu w tym zakresie. Zarząd PTGC podejrzewa, że wśród osób i urzędów odpowiedzialnych za taki stan rzeczy istnieje znikoma świadomość znaczenia testów genetycznych we współczesnych społeczeństwach, a także rozumienia zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego ich wykorzystywania.

Zarząd PTGC przypomina, że testy genetyczne wykonywane u człowieka można bardzo ogólnie podzielić na testy wykonywane dla celów zdrowotnych oraz testy genetyczne wykonywane dla innych celów, w tym dla celów identyfikacji osób.

Polskiemu społeczeństwu przedstawiana jest coraz obszerniejsza oferta testów genetycznych dla celów zdrowotnych. Można się o tym przekonać chociażby na podstawie informacji dostępnych przez Internet. Ograniczenia organizacyjne i finansowe (a tym samym

asortymentowe) świadczeń gwarantowanych z zakresu kompleksowej opieki i diagnostyki genetycznej stanowią dobre podłoże do wyjścia z agresywną reklamą różnego typu testów genetycznych, przeznaczoną dla różnych grup osób. Pacjenci i inni adresaci oferty testów genetycznych kierowanej bezpośrednio do nich (*„direct to consumer"*), pobierający bardzo często materiał do badań we własnym zakresie, przy pomocy zestawów zamawianych przez Internet, nie są zwykle świadomi swoich praw i zagrożeń wynikających z dysponowania pochodzącymi od nich próbkami materiału biologicznego oraz nieprawidłowo zabezpieczanymi danymi personalnymi, przez osoby do tego nieupoważnione. Próbki takie i dane osobowe mogą znajdować się we wtórnym obiegu handlowym, bez żadnego już związku z pierwotnym celem przeprowadzenia testu genetycznego. Badane osoby nie mają żadnej wiedzy o jakości wykonywanych testów, ani systematycznych kontroli tej jakości przeprowadzanych przez upoważnionych do tego przedstawicieli lub instytucje. Testy wykonywane są bez jakiegokolwiek poradnictwa genetycznego przed i po badaniu – z chwilą wydawania jego wyniku, wysyłanego zwrotnie najczęściej pocztą lub elektronicznie, z rażącymi błędami w interpretacji laboratoryjnej oraz klinicznej. Na stronach internetowych reklamuje się wiele laboratoriów, spółek lub ośrodków nie mających żadnego pojęcia o testach genetycznych, za czym mogą przemawiać nawet podstawowe błędy w tekstach dotyczących oferowanych badań. Z przykrością należy stwierdzić, że również niektóre laboratoria o uznanej renomie wykraczają poza dopuszczalne merytorycznie opinie dotyczące zalet oferowanych testów genetycznych, niekiedy wręcz z potwierdzeniem nieprawdy.

Zarząd PTGC jest w posiadaniu wielu wyników badań nieprawidłowo wykonanych, błędnie zinterpretowanych lub wyników źle skonstruowanych, wbrew obowiązującym w tym zakresie przepisom, od badań markerów nowotworowych począwszy, przez szereg testów genetycznych o charakterze przesiewowym, oferowanych często jako testy diagnostyczne, bez odpowiednich ku temu podstaw naukowych, po badania o znaczeniu predykcyjnym wykonywane pod kątem chorób dziedzicznych lub nabytych o zasięgu społecznym. W ofercie handlowej znajdują się niejednokrotnie testy (możliwe do wykonania za sowitą opłatą), których znaczenie wręcz zanegowano na podstawie badań naukowych. Nie mogą one stanowić podstawy do żadnych dalszych działań profilaktycznych, diagnostycznych, a tym bardziej terapeutycznych. Źle zinterpretowane badania mogą z kolei prowadzić do groźnych dla pacjenta zaniechań w tych zakresach.

Zarząd PTGC zwraca się zatem z apelem do potencjalnych „odbiorców" testów genetycznych o daleko idący krytycyzm i ostrożność w stosunku do zasad ich wykonywania oraz interpretacji. W roku 2016 będzie doskonalony system certyfikowania przez PTGC tych laboratoriów, które spełniają wymogi opracowane przez zespoły ekspertów naszego Towarzystwa. Zwracamy także uwagę, że wynik każdego testu genetycznego dla celów zdrowotnych, dotyczącego genomu człowieka, powinien być autoryzowany przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu diagnosty oraz specjalizację w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.

Odrębnym problemem jest wykonywanie bez żadnych uprawnień, choć niekiedy na odpowiednim poziomie merytorycznym, różnego typu badań i testów genetycznych przez jednostki akademickie lub inne ośrodki o profilu naukowym. Organa administracji państwowej powinny dążyć podczas procesu legislacyjnego dotyczącego zasad wykonywania testów genetycznych do uregulowania także tego problemu. Testy takie wykonywane często w przypadkach chorób rzadkich lub ultrarzadkich, w ramach programów badawczych, mogą mieć znaczenie diagnostyczne z możliwym ich wykorzystaniem również w ramach poradnictwa genetycznego. Do Poradni Genetycznych trafiają jednak osoby, którym wydano

na podstawie takich badań wyniki jeśli nie błędne, to źle zinterpretowane, wystawiane i sygnowane przez osoby nie mające do tego jakichkolwiek uprawnień i kompetencji, występujące jednak pod szyldem konkretnych instytucji, ponoszących wówczas współodpowiedzialność za taki proceder.

Zarząd PTGC uczula kierownictwa takich jednostek oraz lokalne komisje bioetyczne do zainteresowania się losami wyników prowadzonych badań, z zaleceniem aby ich wydawanie miało miejsce wyłącznie na podstawie ścisłej współpracy i na mocy podpisanych umów ze specjalistami w dziedzinie genetyki klinicznej, mogącymi ocenić sposób walidacji stosowanych metod badawczych oraz wartość diagnostyczną lub predykcyjną użytego testu (badania, metody).

Na koniec Zarząd PTGC uznaje za niegodne i naruszające zasady etyczne wykonywanie testów genetycznych dla innych celów niż zdrowotne, w tym przede wszystkim mogących mieć związek z identyfikacją osób np. w celu dochodzenia lub wykluczenia ojcostwa, przeprowadzania „testów zdrady" w ramach działań detektywistycznych itp., **bez zgody w tym zakresie wszystkich zainteresowanych stron** oraz bez nadzoru sądowego nad przebiegiem takich badań i ich wynikami. Zarząd Towarzystwa ma świadomość ograniczonych możliwości prawnych przeciwdziałania takim praktykom, ale zwraca uwagę wszystkim wykonawcom, zleceniodawcom i uczestnikom tego typu badań, a także instytucjom, które powinny czuć się współodpowiedzialne za istniejący stan rzeczy, że wyniki takich testów mogą być niejednokrotnie podstawą nadużyć, szantażu, wymuszeń, gróźb karalnych i innych działań niezgodnych z prawem. Zarząd PTGC jest oburzony takimi działaniami w sposób szczególny w przypadkach jednostek i ośrodków, które powstały, zostały wyposażone i są na bieżąco finansowane ze środków publicznych, a tym samym mogłyby podlegać działaniom kontrolnym i restrykcyjnym w przypadku wykonywania badań niezgodnych jeśli nie z prawem obowiązującym w naszym kraju, to przynajmniej w kolizji z Konwencjami lub Deklaracjami o zasięgu międzynarodowym, z naruszeniem podstawowych zasad etyki zawodowej.

Zarząd PTGC ma również świadomość, że tak jak w każdej innej dziedzinie życia nawet najdoskonalsze rozwiązania prawne nie wyeliminują nadużyć, oszustw lub braku kompetencji w zakresie badań genetycznych. Konsekwentnie należy jednak wskazywać co jest dozwolone, a co niedozwolone, jakie powinny być standardy i jak musi wyglądać nadzór oraz czynności kontrolne dotyczące zarówno losów próbek materiału biologicznego, danych osobowych, jak i stosowanych wzorców wyników badań. Musi powstać również system sankcji za naruszanie przyjętych norm prawnych.

Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych stron – pacjentów, ich rodzin, osób poszkodowanych w związku z nadużyciami w związku z przeprowadzaniem testów genetycznych, laboratoriów i innych instytucji, o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie, w tym także przykładów błędnie lub źle skonstruowanych wyników badań. **Mamy świadomość faktu, że również środowisko genetyków nie jest całkowicie wolne od pokus związanych z powszechną komercjalizacją testów genetycznych.** Zarząd PTGC będzie przeciwdziałać takim nieprawidłowościom.

Powyższe stanowisko będziemy chcieli rozpowszechnić wśród pacjentów, których dobro jest naszym podstawowym celem, a także wśród lekarzy i diagnostów. Ponownie zwrócimy się do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o współdziałanie w tym zakresie, ze stosowaniem kar dyscyplinarnych włącznie w stosunku

do osób, które podlegają tym samorządom zawodowym, mają wydawane przez nie prawa wykonywania zawodu, podlegają w nich rejestracji, podobnie zresztą jak rejestrowana jest część laboratoriów. Będziemy piętnować działania ośrodków funkcjonujących poza tym systemem, posiadających jednak swoje organa założycielskie. Będziemy służyć opiniami w sprawach z postępowania cywilnego osób pokrzywdzonych.

Zarząd PTGC będzie również dążyć do wznowienia rozmów w sprawie inicjatyw legislacyjnych dotyczących badań genetycznych, w których uczestniczyli przedstawiciele naszego środowiska, wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych urzędów administracji państwowej, a także środowisk naukowych. Należy podkreślić, że inspiratorem tych dyskusji było przede wszystkim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z przykrością można stwierdzić, że kilkuletnie wysiłki, mimo powstania szeregu wartościowych dokumentów i projektów ustaw, spełzły na niczym. Tymczasem problem dramatycznie nabrzmiewa w związku z lawinowym postępem nowoczesnych technik badawczych i diagnostycznych z zakresu testów genetycznych, wkraczających do każdej dziedziny naszego życia. **Jest to zagadnienie już nie tylko w sferze kształtowania zdrowia publicznego lecz także o istotnym znaczeniu ekonomicznym, a poprzez niekontrolowany wyciek danych osobowych i genomowych dużych populacji, mogące mieć wręcz znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.**

Stanowisko przyjęto na posiedzeniu Zarządu PTGC w dniu 11 lutego 2016 w Warszawie. **Zostało zaaprobowane również przez prof. dr hab. n. med. Marię Sąsiadek, konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej.**

Sygnatariusze stanowiska, obecni na posiedzeniu:

Przewodniczący PTGC – dr hab. n. med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski; zastępczyni przewodniczącego PTGC oraz przewodnicząca Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicznej PTGC – prof. dr hab. n. med. Olga Haus; sekretarz Zarządu PTGC – dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Borowiec; skarbnik Zarządu PTGC – dr hab. n. med. Mariola Iliszko; Członkowie Zarządu PTGC obecni na w/w posiedzeniu: - prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska; dr hab. n. med. Agata Filip; prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński; prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska; dr n. med. Ewa Obersztyn; przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTGC – prof. dr hab. Jerzy Bal; przewodniczący Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów PTGC – prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, przewodniczący Sekcji Dysmorfologicznej PTGC – dr hab. n. med., prof. nadzw. Robert Śmigiel; przewodniczący Sekcji Diagnostyki Prenatalnej PTGC – dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn; przewodniczący Sekcji Hematologii Molekularnej PTGC – dr hab. n. med. Tomasz Sacha.

Z upoważnienia Zarządu PTGC oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej prof. dr hab. n. med. Marii Sąsiadek

PRZEWODNICZĄCY
Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
dr hab.n.med. Lucjusz Jakubowski
prof. nadzw. ICZMP w Łodzi

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie testów genetycznych wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi standardami, przyjęte na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 w Warszawie

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Minister Sprawiedliwości
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
5. Pełnomocnik Rządu ds Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
6. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Rzecznik Praw Pacjenta
9. Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN
10. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
11. Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych